P U T U S A N
Nomor 717/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: **SYAMSUL RAZAB TOBING ALIAS RAZAB;**
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun/ 25 Oktober 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Letda Sujono Gg.LKurnia Dalam Kel.Bandar Selamat Kec.Medan Tembung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 717/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Razab Tobing Als Razab telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Razab Tobing Als Razab dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Syamsul Razab Tobing Alias Razab pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, saksi CH Rudy Siahaan, saksi P. Pasaribu dan saksi Rendy Akbar Harahap, SH (masing-masing anggota Polsek Medan Area) sedang melakukan pengembangan dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan, para saksi melihat terdakwa Syamsul Razab Tobing Als Razab dari arah berlawanan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menanyakan "Apa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini yang disaku celanamu", setelah itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu, 16 (enam belas) plastik klip kosong dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saku celana belakang yang terdakwa gunakan, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Ucil (dalam penyelidikan) seharga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk dijual terdakwa kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: /NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Syamsul Razab Tobing Alias Razab adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Syamsul Razab Tobing Alias Razab pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, saksi CH Rudy Siahaan, saksi P. Pasaribu dan saksi Rendy Akbar Harahap, SH (masing-masing anggota Polsek Medan Area) sedang melakukan pengembangan dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Denai Gg.Jati II Kel.Tegal Sari II Kec.Medan Area Kota Medan, para saksi melihat terdakwa Syamsul Razab Tobing Alias Razab dari arah berlawanan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu para saksi mendekati terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menanyakan "Apa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini yang disaku celanamu", setelah itu ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) plastik klip kosong dan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saku celana belakang yang terdakwa gunakan, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Ucil (dalam penyelidikan) seharga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk dijual terdakwa kembali, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: /NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M., Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Syamsul Razab Tobing Alias Razab adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CH RUDY SIAHAAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area;
- Bahwa barang bukti yang disita saksi bersama rekan saksi berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang saksi bersama rekan saksi yakini adalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yang bernama Pardamean Pasaribu;
- Bahwa saat saksi bersama rekan saksi melakukan pengambangan dengan mengendarai sepeda motor para saksi melintas di Jalan Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area para saksi melihat seorang laki-laki kurus tinggi yang mencurigakan sedang berdiri di Gang Jati II kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati laki-laki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, sambil memberhentikan sepeda motor yang para saksi pakai lalu para saksi melakukan penggeledahan, dimana ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih dari saku celana belakang dan melihat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih ditangan kiri terdakwa hingga kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mmebawanya ke Polsek Medan Area;

- Bahwa situasi penerangan pada saat itu masih terang dikarenakan masih sore hari;
- Bahwa selain terdakwa yang saksi bersama rekan saksi tangkap ada orang lain yang berada di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama panggilan Ucil;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lebih kurang 6 (enam) bulan lalu, dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dikamar mandi rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PARDAMEAN PASARIBU,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area;
- Bahwa barang bukti yang disita saksi bersama rekan saksi berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih yang saksi bersama rekan saksi yakini adalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yang bernama CH Rudy Siahaan;
- Bahwa saat saksi bersama rekan saksi melakukan pengambangan dengan mengendarai sepeda motor para saksi melintas di Jalan Denai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area para saksi melihat seorang laki-laki kurus tinggi yang mencurigakan sedang berdiri di Gang Jati II kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati laki-laki tersebut, sambil memberhentikan sepeda motor yang para saksi pakai lalu para saksi melakukan penggeledahan, dimana ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan serbuk kristal putih dari saku celana belakang dan melihat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih ditangan kiri terdakwa hingga kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mmebawanya ke Polsek Medan Area;

- Bahwa situasi penerangan pada saat itu masih terang dikarenakan masih sore hari;
- Bahwa selain terdakwa yang saksi bersama rekan saksi tangkap ada orang lain yang berada di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama panggilan Ucil;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lebih kurang 6 (enam) bulan lalu, dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib dikamar mandi rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang tunai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di saku kiri depan celana terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana Narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menjumpai Ucil di Jalan Denai Gang Jati Ii Kelurahan tegal Sari II kecamatan Medan Area Kota Medan dan langsung menemui Ucil tersebut kemudian terdakwa membeli sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari satu kali penjualan kemudian ketika terdakwa hendak menjual nya ke TPS (Tempat Pemakaian Shabu) langsung datang 6 (enam) orang laki-laki berpakaian preman yang awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa orang itu dan ternyata setelah terdakwa ditangkap barulah terdakwa mengetahui bahwa 6 (enam) orang tersebut adalah polisi dan terdakwa langsung diamankan beserta si Fadli Azhari Alias Bulk juga ikut diamanakan oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi Polsek Medan Area;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang tunai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di saku kiri depan celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana Narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Tanjung Gusta Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menjumpai Ucil di Jalan Denai Gang Jati Ii Kelurahan tegal Sari II kecamatan Medan Area Kota Medan dan langsung menemui Ucil tersebut kemudian terdakwa membeli sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari satu kali penjualan kemudian ketika terdakwa hendak menjual nya ke TPS (Tempat Pemakaian Shabu) langsung datang 6 (enam) orang laki-laki berpakaian preman yang awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa orang itu dan ternyata setelah terdakwa ditangkap barulah terdakwa mengetahui bahwa 6 (enam) orang tersebut adalah polisi dan terdakwa langsung diamankan beserta si Fadli Azhari Alias Bulk juga ikut diamanakan oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi Polsek Medan Area;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama **Syamsul Razab Tobing Alias Razab**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara jual beli adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa berawal terdakwa ditangkap pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Denai Gang Jati II Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian menemukan berupa 1 (satu) bungkus klip plastik kecil yang berisikan shabu-shabu serta uang tunai Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) di saku kiri depan celana terdakwa;

Bahwa terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana Narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Tanjung Gusta Medan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menjumpai Ucil di Jalan Denai Gang Jati Ii Kelurahan tegal Sari II kecamatan Medan Area Kota Medan dan langsung menemui Ucil tersebut kemudian terdakwa membeli sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari satu kali penjualan kemudian ketika terdakwa hendak menjual nya ke TPS (Tempat Pemakaian Shabu) langsung datang 6 (enam) orang laki-laki berpakaian preman yang awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa orang itu dan ternyata setelah terdakwa ditangkap barulah terdakwa mengetahui bahwa 6 (enam) orang tersebut adalah polisi dan terdakwa langsung diamankan beserta si Fadli Azhari Alias Bulk juga ikut diamanakan oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi Polsek Medan Area;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjadi perantara jual beli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas bahwa adanya perbuatan terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika, sehingga unsur menyimpan, memiliki atau menguasai telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga penggunaan dan peruntukan narkotika diluar yang disebutkan Pasal 7 tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-undang untuk yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika”;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: /NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik terdakwa Syamsul Razab Tobing Alias Razab adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali nya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Razab Tobing Alias Razab tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	**Donald Panggabean, S.H.**
Khairulludin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)